L’abus d’influence

Droit anglais des contrats | Undue influence | Consentement, preuve et annulation

En droit anglais, l’*equity* permet de contester une opération lorsqu’une personne a abusé de son influence pour obtenir le consentement d’autrui. Le juge examine comment la décision a été prise. On peut comprendre les actes que l’on signe et agir pourtant sous l’influence abusive d’une autre personne.

1. Distinguer l’abus d’influence de la contrainte

L’abus d’influence peut prendre la forme d’une pression manifeste ou de l’exploitation d’un rapport de confiance ou de dépendance. La contrainte économique (*economic duress*) suppose une pression illégitime qui a conduit à l’accord alors que la personne qui l’a subie n’avait pas d’autre solution raisonnable. Une pression ouverte peut relever des deux régimes.

2. Abus d’influence établi | Prouver les faits

Identifiez le comportement et son rôle dans la décision. Des messages, des témoignages et la date d’un changement d’avis peuvent servir de preuves. Le demandeur doit établir les faits selon la prépondérance des probabilités. D’après *CIBC Mortgages v Pitt*, une opération conclue à des conditions équitables peut être annulée si l’abus est établi.

3. Abus d’influence présumé | Tirer une inférence

Une relation de confiance et une opération qui appelle une explication peuvent permettre au juge de présumer un abus. Une cession importante au profit de la personne chargée de gérer les finances du cédant peut ainsi soulever des questions. L’autre partie peut renverser la présomption en produisant des éléments attestant une décision libre. La charge de la preuve reste au demandeur.

4. Examiner le recours

Une opération obtenue par abus d’influence est en principe annulable. L’annulation peut entraîner la restitution de biens ou d’argent. La confirmation de l’opération après la fin de l’influence ou un retard à agir peuvent faire obstacle au recours. Il faut aussi tenir compte des droits des tiers.

> Legal English | **To procure consent** signifie obtenir le consentement par le comportement en cause. **To set aside** désigne l’annulation de l’opération.

Les enseignements des arrêts de principe

Etridge (No 2) (2001) | L’obtention du consentement

La Chambre des lords a examiné huit recours concernant des sûretés consenties par des épouses pour garantir les dettes de leur mari ou de sa société. Sept portaient sur la mise en œuvre de la sûreté par une banque. Le huitième portait sur une demande de dommages-intérêts contre un avocat. Lord Nicholls a expliqué comment la pression manifeste et l’exploitation d’une relation peuvent chacune altérer le consentement.

Pitt (1993) | Le désavantage et les droits du prêteur

M. Pitt a obtenu par abus d’influence que sa femme signe un acte hypothécaire. La Chambre des lords a jugé qu’il était inutile de prouver un désavantage manifeste dès lors que l’abus était établi. D’après les informations dont disposait le prêteur, le prêt avait été souscrit à deux pour un projet commun. Le prêteur a pu faire valoir sa sûreté.

Etridge | Quand le prêteur doit prendre des précautions

Le prêteur doit prendre des mesures raisonnables lorsque l’opération montre qu’une personne garantit la dette d’autrui dans une relation non commerciale. Il lui faut généralement prendre contact avec cette personne et obtenir confirmation écrite qu’un avocat lui a expliqué l’opération et ses risques. Le juge apprécie séparément ces démarches et la manière dont le consentement a été obtenu.

Allcard v Skinner (1887) | Les conséquences d’un retard

Une femme a fait d’importantes donations à une communauté religieuse alors qu’elle était soumise à la règle d’obéissance de cette communauté. La Cour d’appel a reconnu que l’influence exercée pouvait justifier l’annulation des donations. Son action a échoué car, après avoir quitté la communauté et pris conseil auprès d’un avocat, elle a attendu plusieurs années avant d’agir.

> Méthode | Indiquez comment établir l’abus d’influence, relevez les faits pertinents, puis recherchez contre qui l’annulation peut être obtenue.

Cas pratique corrigé et sources

La vente du matériel d’un studio photo

Ruth prend sa retraite. Depuis des années, elle confie à son gérant Ben la comptabilité, le règlement des fournisseurs et les baux de son studio photo. Sur ses conseils, elle lui vend le matériel pour 8 000 livres. Un mois plus tôt, une expertise indépendante l’a estimé à 48 000 livres. Ruth signe lors d’un entretien avec Ben, sans conseil indépendant. Peut-elle demander l’annulation de la vente ?

Corrigé

Relation de confiance. Les tâches confiées à Ben montrent que Ruth s’en remettait à lui pour ses affaires financières. Il importe de vérifier le rôle qu’il jouait dans ses décisions.

Opération et présomption. L’écart de prix et l’avantage qu’en retire Ben appellent une explication. Le départ à la retraite peut expliquer une vente rapide. Il reste à savoir pourquoi le prix était si bas et si Ruth a décidé librement. À défaut d’explication convaincante, le juge peut présumer un abus d’influence.

Recours. Si la vente est annulée, il faut envisager la restitution du matériel à Ruth et des 8 000 livres à Ben. Il faut vérifier si Ben détient encore le matériel et si Ruth a confirmé la vente après la fin de son influence.

> Variante | Juste avant l’entretien, Ben menace Ruth par message de lui interdire l’accès au studio si elle ne signe pas le jour même. Le contenu et la date du message aident à prouver un abus d’influence. Il faut examiner la réaction de Ruth et déterminer si la menace l’a amenée à signer.

Jurisprudence de référence

Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Consentement et preuve

CIBC Mortgages plc v Pitt [1994] 1 AC 200 | Désavantage et connaissance

Allcard v Skinner (1887) 36 Ch D 145 | Retard et recours

Pakistan International Airline Corp v Times Travel (UK) Ltd [2021] UKSC 40 | Contrainte économique